

הרשות המבצעת - הממשלה

הממשלה היא הרשות המבצעת בדמוקרטיה, תפקידה לממש את ההחלטות שקיבלה הכנסת בהצבעות רוב חבריה, יחד עם זאת הממשלה מבצעת מדיניות, מקבלת החלטות בהתאם לחוק יסוד הממשלה.

תפקידי הממשלה וסמכויותיה:

1. קביעת מדיניות וביצועה: הממשלה מבצעת את מדיניות מדינת ישראל ע"י קבלת החלטות בכל תחומי החיים כמו ביטחון, כלכלה, רווחה וכו'.
2. חקיקת משנה: הממשלה מתקינה תקנות, צווים, כדי לבצע את חקיקת הכנסת – כל שר בתחום משרדו מיישם את חוקי הכנסת באמצעות צווים ותקנות שמחוקקים השרים בתוך המשרד עליו הם מופקדים כדי ליישם את החוקים שהכנסת חוקקה.
3. תקנות לשעת חירום: שרי הממשלה והממשלה יכולים להתקין תקנות לשעת חירום כדי להגן על המדינה או לספק שירותים חיוניים בזמן חירום ללא אישור הכנסת אם המצב הוגדר ע"י ממשלת ישראל כמצב חירום או מלחמה. במצב כזה שיכול להמשך עד 3 חודשים יכולה הממשלה לבצע פעולות מבלי שהיא נדרשת להסכמת הכנסת לכך.
4. סמכות שיוirית: הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה כל פעולה שאינה מוטלת בחוק על רשות אחרת. כך למשל הממשלה מוסמכת לפעול בתחום ניהול יחסי החוץ של המדינה (כגון חתימה על אמנות והסכמים בינלאומיים), ניהול המערכת הכלכלית של המדינה ועוד. זהו חריג לכלל שהרשות המבצעת מוסמכת לפעול רק בתחומים שהוסמכה לעסוק בה. אין לפגוע בזכויות אדם מכוח סמכות שיוirית, ולעניין זה נחוצה לכן הסמכה מפורשת בחוק.

אחריות הממשלה

אחריות ממשלתית – זוהי אחריות משותפת של הממשלה כולה כאחראית בפני הכנסת ובפני הציבור לכל ההחלטות והפעולות שהממשלה קיבלה ברוב קולות. המשמעות היא שאם הממשלה קיבלה החלטה השרים יכולים לחלוק עליה בתוך ישיבת הממשלה. כשהתקבלה ההחלטה כל השרים חייבים לתמוך בה גם אם הם לא הסכימו לה. אם הם לא התפטרו אסור להם לתקוף את החלטת הממשלה בציבור או לפני הכנסת.

אחריות מיניסטריאלית – כל שר מתוקף תפקידו אחראי על כל מה שנעשה במשרד עליו הוא מופקד, השר אחראי על כל הצלחה או מחדל של כל עובדי המשרד, גם אם הם נעשו לא בסמכותו או ללא ידיעתו. בנוסף השר אחראי בפני הכנסת לדווח על כל מה שנעשה במשרדו כולל כלפי הממשלה כולה וכלפי רה"מ.